

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 239/2535 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาง วลีย์ วรรณภาพรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยรู้อยู่ว่าห้องอาหารที่อยู่ในโรงแรมนั้น นอกจากขายอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังจัดให้มีการค้าประเวณีด้วย จำเลย ได้แนะนำชี้ชวนผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้ไปทำงานใน ตำแหน่งรีเซพชันหรือพนักงานต้อนรับและพนักงานเสิร์ฟ ที่ห้องอาหาร ดังกล่าวร่วมกับนาย ก. และนาง ท. จึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91, 282, 283 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 5 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8, 73 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา จำเลยขอถอนคำให้การเดิม โดยขอให้การรับสารภาพในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ส่วน

ข้อหาอื่นคงให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8 วรรคแรก ลงโทษตามมาตรา 73 จำคุก 2 ปี จำเลยรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคแรก และวรรคสอง ลงโทษตามมาตรา 283 วรรคแรก จำคุก 7 ปี ลงโทษตาม มาตรา 283 วรรคสอง รวม 2 กระทงกระทงละ 7 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 22 ปี ริบของ กลาง นอกนั้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยได้ ประกอบธุรกิจจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ใช้ชื่อว่า วลีพร บริการ สำนักงานอยู่บ้านเลขที่ 3/65 ลาดพร้าว ซอย 31 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำเลยได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รัฐจักรและปิดแผ่นป้าย โฆษณาไว้บริเวณที่จอดรถยนต์โดยสารประจำทางในถนนลาดพร้าวมีข้อความว่ารับ สมัครแม่บ้าน คนครัว คนสวน คนขับรถ ดูแลเด็ก ดูแลคนชราเด็กเสิร์ฟ รีเซพชั่น และคนงานทั่วไป บอกสถานที่ติดต่อที่สำนักงานของจำเลยหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 5114987 ผู้เสียหายทั้งห้าได้ไปสมัครงานกับจำเลยในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ รีเซพ ชันหรือพนักงานต้อนรับ นายกิมจิวหรือกิมจิว แซ่โจ้ว และนางทองสา โพธิ เป็นคน พาผู้เสียหายทั้งห้าแต่ละคนไปส่งที่โรงแรมพระอินทร์ราชา ซึ่งมีห้องอาหารราชาค่าเฟ

อยู่ในบริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ทองวิไลไพสิฐ เจ้าของกิจการดังกล่าวเป็นผู้รับตัวผู้
เสียหายทั้งห้าไว้ ผู้เสียหายทั้งห้าถูกควบคุมอยู่ในโรงแรม และถูกบังคับให้ร่วม
ประเวณีกับชายทั่วไปที่มาที่ห้องอาหารและโรงแรมดังกล่าวต่อมาผู้เสียหายที่ 1 บอก
นางพรทิพย์ว่าจะขอลับบ้านและจะเอาเงินไปไถ่ตัวผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเพื่อนและ
มาสมัครด้วยกันนางพรทิพย์ยอมให้ผู้เสียหายที่ 1 กลับโดยเอาเงินให้ไป 6,000 บาท
เพื่อไถ่ตัวผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 1 กลับมาแล้วได้รับคำแนะนำให้ไปแจ้ง
ความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามวัน
ที่ 15 มกราคม 2531 เจ้าพนักงานตำรวจทำการจับกุมจำเลย นายกิมจิวและนางทอง
สาได้ ต่อมาในวันเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจได้วางแผนและเข้าทำการจับกุมนางพร
ทิพย์ได้ภายในโรงแรมพระอินทร์ราชา พร้อมช่วยเหลือผู้เสียหายที่ 2 ถึงที่ 5 กับพวก
รวมทั้งหมด 15 คน ออกมาได้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า จำเลยกับนายกิมจิวและนางทองสา ซึ่งยัง
ไม่ได้ตัวมาฟ้อง เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น ได้ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือ
ชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งผู้เสียหายที่ 1 หญิงอายุ 18 ปีเศษ และผู้เสียหายที่ 2 กับ
ที่ 4 เด็กหญิงอายุ 16 ปีเศษ และ 15 ปีเศษตามลำดับ โดยใช้อุบายหลอกลวงหรือไม่
โจทก์นำเสนอว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 ผู้เสียหายที่ 4 ไปที่สำนักงานของ
จำเลยเพื่อสมัครงาน พบจำเลย สามีจำเลยนายกิมจิวและนางทองสา จำเลยบอกว่ามี
งานทำหน้าที่พนักงานเสิร์ฟอาหารที่ห้องอาหารราชาคาเฟ่ เงินเดือน 5,000 บาท -
6,000 บาท ผู้เสียหายที่ 4 ตกลง และจ่ายค่าบริการให้จำเลยเป็นเงิน 200 บาท
จำเลยบอกให้นายกิมจิวพาผู้เสียหายที่ 4 ไปฝากงาน นายกิมจิวพาผู้เสียหายที่ 4 ไป
พบกับนางพรทิพย์ที่โรงแรมพระอินทร์ราชา นางพรทิพย์ให้เงินนายกิมจิว 500 บาท
และให้เงินผู้เสียหายที่ 4 จำนวน 2,000 บาทเพื่อซื้อเสื้อผ้า ส่วนผู้เสียหายที่ 1 และที่
2 นั้น ได้ชวนกันไปสมัครงานที่สำนักงานของจำเลยเมื่อต้นเดือนมกราคม 2531 พบ

จำเลยนายกิมจิวและนางทองสา กับชายอีกคนหนึ่ง จำเลยบอกว่าถ้าทำงานรีเซฟชั่น จะได้เงินเดือนเดือนละประมาณ 6,000 บาท และเงินพิเศษเดือนละ 10,000 บาท ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 กลับมาปรึกษากันและตกลงใจไปทำงานตามที่จำเลยบอก วันรุ่งขึ้นผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ไปที่สำนักงานของจำเลย พบจำเลย นายกิมจิวและนางทองสา จำเลยขอเก็บเงินค่าบริการคนละ 500 บาท ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 บอกว่าไม่มี จำเลยบอกให้ไปเบิกจากที่ทำงานแล้วมอบให้นายกิมจิว จากนั้นจำเลยให้นายกิมจิวกับนางทองสาพาผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ไปส่ง นายกิมจิวกับนางทองสาพาผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ไปพบกับนางพรทิพย์ที่โรงแรมพระอินทร์ราชา ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 จะเบิกเงินล่วงหน้าคนละ 500 บาท นางพรทิพย์ให้เบิกล่วงหน้าคนละ 2,000 บาท เพื่อซื้อเสื้อผ้าใส่ด้วย ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 มอบเงินค่าบริการให้แก่นายกิมจิวคนละ 500 บาท

จำเลยนำสืบว่า เดิมจำเลยมีอาชีพเป็นครูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปลายปี 2530 จึงมาประกอบธุรกิจจัดหางานโดยดำเนินการเพียงผู้เดียว ในการจัดหางานให้คนหางานนั้นไม่ได้เรียกค่าตอบแทนเมื่อคนหางานได้งานทำแล้วจึงจะนำเงินมาให้แก่จำเลย เฉลี่ยแล้วให้คนละประมาณ 200 บาท จำเลยเรียกค่าตอบแทนจากผู้ต้องการหาคนงานเป็นเงิน 300 บาท ต่อคน ผู้ต้องการคนงานจะเป็นฝ่ายมารับคนงานไปจากจำเลยและไม่ให้ที่อยู่ไว้ คงให้เพียงหมายเลขโทรศัพท์จำเลยจึงไม่ทราบว่าคนหางานจะถูกส่งไปทำงานที่ใด นายกิมจิวเคยมาสมัครงานในตำแหน่งคนครัว แต่จำเลยจัดหางานให้ไม่ได้ ต่อมานายกิมจิวมาบอกจำเลยว่ามีพี่สาวต้องการคนงานหญิงไปทำงานบ้าน จำเลยจัดส่งให้นายกิมจิวรับไป 2 คน ผู้เสียหายทั้งห้ามาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟอาหาร นายกิมจิวมาขอรับผู้เสียหายทั้งห้าไปทำงานที่ห้องอาหารราชาคาเฟ่ที่ละคนจนครบ จำเลยไม่เคยรู้จักนางพรทิพย์และไม่เคยไปที่ห้องอาหารราชาคาเฟ่ หรือโรงแรมพระอินทร์ราชานายกิมจิวและนางทองสาไม่เคยมาพัก

ที่บ้านจำเลย ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลยนั้นเป็นช่วงเวลาที่นายกิมจิวและนางทองสามาติดต่อกับเพื่อขอรับคนงานไปทำงานอีก

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยตั้งสำนักงานประกอบธุรกิจจัดหางานมีการลงทุนประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาปิดตามี่ต่าง ๆ ที่จำเลยอ้างว่าไม่ได้เรียกค่าตอบแทนจากคนหางาน แต่เรียกเอาจากผู้ต้องการหาคนงานเป็นเงิน 300 บาท ต่อคนนั้นไม่สมต่อเหตุผลผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ต่างเบิกความว่า จำเลยเรียกค่าบริการในการหางานคนละ 500 บาท ผู้เสียหายที่ 4 ก็เบิกความว่า จำเลยเรียกค่าบริการในการหางาน 200 บาท ได้จ่ายให้จำเลยไป ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ต่างเบิกความว่า จำเลยแนะนำให้ทำงานในตำแหน่งรีเซพชันหรือพนักงานต้อนรับ และพนักงานเสิร์ฟจะได้เงินเดือนดีถึงเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท และยังมีเงินพิเศษอีกด้วย จำเลยอ้างว่ารู้จักนายกิมจิวและนางทองสามารรยา เพราะนายกิมจิวเคยมาสมัครงานในตำแหน่งพ่อครัว แต่จำเลยหางานให้นายกิมจิวไม่ได้ต่อมา นายกิมจิวมาขอรับคนงานไปทำงานบ้านพี่สาวนายกิมจิว 2 คนและเมื่อผู้เสียหายทั้ง 5 มาสมัครงานจำเลยก็จัดส่งให้นายกิมจิวและนางทองสามาไปทำงานตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟที่ห้องอาหารราชาคาเฟ่อีกจำเลยเป็นผู้จัดหางานจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะไม่สอบถามนายกิมจิวและนางทองสามางานที่นายกิมจิวและนางทองสามาขอรับคนงานไปทำนั้นเป็นงานอะไรมีรายได้เท่าใด และทั้ง ๆ ที่ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 จะไม่มีเงินค่าบริการคนละ 500 บาท ให้แก่จำเลย จำเลยก็ยังบอกให้ไปเบิกจากที่ทำงานก่อนแล้วให้มอบให้นายกิมจิว แสดงว่าจำเลยต้องรู้ว่าคนหางานนั้นไปทำงานอะไรมีรายได้เท่าใด จำเลยย่อมต้องเฉลียวใจบ้างว่าเหตุใดนายจ้างจึงให้ค่าจ้างมากถึงเพียงนั้นและทั้งยังยอมจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ด้วย ตามรูปคดีจึงเชื่อได้ว่าจำเลยรู้อยู่ว่าห้องอาหารราชาคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมพระอินทร์ราชานั้นนอกจากขายอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังจัดให้มีการค้าประเวณีด้วยจำเลยเป็นผู้แนะนำชี้ชวนผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้ไปทำงานในตำแหน่งรีเซพชันหรือพนักงานต้อนรับและพนักงาน

เสิร์ฟที่ห้องอาหารดังกล่าวร่วมกับนายกิมจิวและนางทองสา จึงเป็นการร่วมกัน
กระทำความผิดในข้อหานี้ตามที่โจทก์ฟ้องที่จำเลยฎีกาโดยอ้างคำเบิกความของผู้เสีย
หายที่ 4 ที่ตอบคำถามค้านทนายจำเลยนั้น เห็นว่าผู้เสียหายที่ 4 ไปสมัครงานกับ
จำเลยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมนางพรทิพย์
และช่วยเหลือผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 กับพวกรวมทั้งหมด 15 คน ออกมาได้ใน
วันที่ 15 มกราคม 2531 จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เสียหายที่ 4 จะได้เคยไปสมัครงานกับ
จำเลยก่อนครั้งเกิดเหตุคดีนี้ 5-6 ครั้ง และจำเลยเคยส่งไปทำงานบ้านประมาณ 3
เดือน ทำงานร้านอาหารเขี้ยวหวาน 6 เดือนทำงานบ้านและเลี้ยงเด็กแถวถนน
สุทธิสาร 4 เดือน ทำงานบ้านแถวบางกะปิ 2 เดือน คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 4 นี้
น่าจะเป็นการเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยเสียมากกว่า ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมฆ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ